

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ;
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
GALICIA DEL MAR, INC.

Demandantes

v.

GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC

Demandado

CIVIL NÚM.:PO2025CV00467

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO AL
AMPARO DEL ARTÍCULO 14.1 DE
LA LEY 161-2009, SEGÚN
ENMENDADA

MOCIÓN ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL
Y EN SOLICITUD DE BREVE PRÓRROGA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandada de epígrafe, Galicias del Mar CDBG-MIT, LLC, quien por conducto de la representación legal que suscribe muy respetuosamente **EXPONE Y SOLICITA:**

1. La demandada compareciente, Galicias del Mar CDBG-MIT, LLC ha contratado al abogado que suscribe para que ostente su representación legal en todas las incidencias relacionadas al caso de epígrafe.
2. Este Honorable Tribunal emitió el 25 de febrero de 2025 una Orden que incluyó, entre otros asuntos, la advertencia de que la parte demandada “tendrá hasta el lunes, 17 de marzo de 2025 de la tarde para comparecer por escrito en el pleito, para presentar su contestación, levantar cualquier asunto jurisdiccional y la prueba documental que usará en la vista”.
3. El emplazamiento expedido por este Honorable Tribunal fue diligenciado entregándose a la demandada copia de este y de la demanda de epígrafe, el 6 de marzo de 2025. Sin embargo, por lo reciente de la contratación del suscribiente, la parte demandada se ha visto impedida de cumplir con la presentación de su alegación responsiva para la fecha indicada en la Orden del 25 de febrero de 2025. Por tal razón, se solicita de este Honorable Tribunal que conceda un breve término de cinco (5) días naturales para que la

parte demandada pueda dar cumplimiento a la Orden del 25 de febrero de 2025, en lo que respecta a la presentación de su alegación responsiva y asuntos jurisdiccionales, así como, la prueba documental, si alguna, a presentarse durante la vista pautada para el 4 de abril de 2025.

4. Se adelanta a este Honorable Tribunal que existe impedimento sobre jurisdicción toda vez que el compareciente no es dueña del alegado proyecto en la Urbanización Galicias del Mar. A su vez, en la medida que la causa de acción está basada en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, mejor conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA §9024, además de no estar lo elementos necesarios para la reclamación, la parte demandante, el Municipio de Juana Díaz, carece de legitimación para presentar esta causa de acción. Esto se debe a que el referido Municipio no posee ninguna de las Jerarquías establecidas en la ley para que se le conceda legitimación activa.

5. El breve término solicitado no afectará el calendario pautado por el Tribunal para atender el caso, por lo que no causará dilación mayor que incida sobre los derechos de las partes, ni la ordenada marcha de los asuntos del Tribunal.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que se tome conocimiento de lo aquí informado, se acepte al suscribiente como representante legal de la parte demandada compareciente y se conceda el término de prórroga solicitado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso simultáneo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas según lo establecen las Reglas de Procedimiento Civil.

En San Juan, Puerto Rico a 19 de marzo de 2025.

TORRES-TORRES & ASSOC. C.S.P.

Counselors & Attorneys at Law

P.O. Box 191064

San Juan, Puerto Rico 00919-1064

Tel. (787) 925-1471

Fax. (787) 925-1371

Email. mtorres@ttacsp.com

f/Lcdo. Miguel L. Torres-Torres

RUA 14,645